



PUTUSAN
Nomor 3419 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PARSAORAN HARIANDJA**, bertempat tinggal di Jalan Arengka, Gang Cahaya, Nomor 21, RT 01, RW 08, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **DONNA HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Arengka, Gang Cahaya, Nomor 21, RT 01, RW 08, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **EVA LUCYANA HARIANJA**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, RT 03, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. **SANTO MORLANDO**, bertempat tinggal di Jalan Sidorukun, Perum Grand Flower Residence Blok B, Nomor 9, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
5. **SARYO FERNANDO**, bertempat tinggal di Jalan Kartini I, Nomor 26, RT 04, RW 02, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. **ANDY GRAHA HARIANDJA**, bertempat tinggal di Jalan Arengka, Gang Cahaya, Nomor 21, RT 01, RW 08, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
7. **ESTERIKA**, bertempat tinggal di Jalan S. Hatta, Asrama Brimob, Lingkungan V, Kelurahan Dataran Tinggi,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park, Blok II, Nomor 16, Pelita, Batam, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, cq. KOMANDO DAERAH MILITER TINGKAT I/BUKIT BARISAN (KODAM I/BUKIT BARISAN), cq. PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT (PRIMKOPAD) KOREM 031/WIRABIMA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Mayor Ali Rasyid, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh 1. Yerry Santana selaku Ketua Koperasi Konsumen Primer Kartika Wira Bima, 2. Satriya Utama, S.A.P., Sekretaris Koperasi Konsumen Primer Kartika Wira Bima 3. Firman Wahyudi selaku Ur. Nikkop Koperasi Konsumen Primer Kartika Wira Bima, dan 4. Dedi Irawan selaku Ur. Bendahara Koperasi Konsumen Primer Kartika Wira Bima, 5. Ewan Setiawan selaku Ur. Usaha Unit Toko Koperasi Konsumen Primer Kartika Wira Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk M. Irham Djannatung, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Personel Hukum Kodam I/Bukit Barisan, berkantor di Hukum Kodam I/BB, beralamat di Jalan Gaperta Nomor G 100, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



D a n:

1. **DAIM**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Kilometer 15, Garuda Sakti, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Manggala Wanabakti, Gedung Pusat Kehutanan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tarunajaya, Nomor 2, RT 01, RW 03, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mencabut plang yang telah dipasang oleh Tergugat, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan yang terletak di Jalan Perkutut Garuda Sakti, Kilometer 16, RT 20, RW 8, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah milik Para Penggugat masing-masing berdasarkan:
 - 2.1. Penggugat I/Parsaoran Hariandja dengan luas 20.650 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5011/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



- sebelah utara berbatas dengan tanah Marpaung 200 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Sembiring 200 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Eva Lucyana Harianja 213 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Buhori 100 meter;

2.2. Penggugat II/Donna Hutapea dengan luas 23.250 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5013/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Daim 150 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Santo Morlando 150 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 155 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Marpaung 155 meter;

2.3. Penggugat III/Eva Lucyana Harianja dengan luas 20.056 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5015/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Marpaung 120 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Andigraha Hariandja 231 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Esterika 63 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Parsaoran Hariandja 213 meter;

2.4. Penggugat IV/Santo Morlando dengan luas 23.250 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5012/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Donna Hutapea 150 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Saryo Fernando 150 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 155 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Marpaung 155 meter;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



2.5. Penggugat V/Saryo Fernando dengan luas 23.400 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5016/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Santo Morlando 150 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Esterika 150 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 156 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Marpaung 156 meter;

2.6. Penggugat VI/Andigraha Hariandja dengan luas 20.097 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5014/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Eva Lucyana Harianja 231 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Daim 231 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Esterika 87 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Sembiring 87 meter;

2.7. Penggugat VII/Esterika dengan luas 19.500 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5010/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Saryo Fernando 130 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Suratman 130 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 150 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Andigraha Hariandja 150 meter;

3. Menyatakan segala bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala bukti yang diajukan Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan perbuatan menguasai tanah milik Para Penggugat dan jika perlu dibantu dengan pihak yang berwajib;



7. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa hak untuk keluar dari meninggalkan lahan milik Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 14 (a) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp100.000.000.000,00, (seratus miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita 14 (b) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp2.148.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah);
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau verzet;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Para Penggugat salah alamat dan/atau telah salah dalam menentukan para pihak;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat *daluarsa* atau lewat waktu;
5. Terhadap objek perkara tidak bisa dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Bkn, tanggal 4 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp3.722.500,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PBR, tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pdt/K/2023/PN Bkn *juncto* Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Bkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PDT/2023/PT PBR., tertanggal 11 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Bkn., tertanggal 4 Juli 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mencabut plang yang telah dipasang oleh Tergugat, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan yang terletak di Jalan Perkutut Garuda Sakti, Kilometer 16, RT 20, RW 08, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah milik Para Penggugat masing-masing berdasarkan:
 - 2.1. Penggugat I/Parsaoran Hariandja dengan luas 20.650 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5011/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:
 - sebelah utara berbatas dengan tanah Marpaung 200 meter;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Sembiring 200 meter;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Eva Lucyana Harianja 213 meter;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah Buhori 100 meter;



2.2. Penggugat II/Donna Hutapea dengan luas 23.250 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5013/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Daim 150 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Santo Morlando 150 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 155 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Marpaung 155 meter;

2.3. Penggugat III/Eva Lucyana Harianja dengan luas 20.056 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5015/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Marpaung 120 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Andigraha Hariandja 231 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Esterika 63 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Parsaoran Hariandja 213 meter;

2.4. Penggugat IV/Santo Morlando dengan luas 23.250 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5012/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Donna Hutapea 150 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Saryo Fernando 150 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 155 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Marpaung 155 meter;

2.5. Penggugat V/Saryo Fernando dengan luas 23.400 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5016/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Santo Morlando 150 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Esterika 150 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 156 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Marpaung 156 meter;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



2.6. Penggugat VI/Andigraha Hariandja dengan luas 20.097 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5014/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Eva Lucyana Harianja 231 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Daim 231 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Esterika 87 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Sembiring 87 meter;

2.7. Penggugat VII/Esterika dengan luas 19.500 m² atas dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 5010/SKGR/TP/04 tanggal 26 Oktober 2004 dengan batas dan ukuran:

- sebelah utara berbatas dengan tanah Saryo Fernando 130 meter;
- sebelah selatan berbatas dengan tanah Suratman 130 meter;
- sebelah barat berbatas dengan tanah Daim 150 meter;
- sebelah timur berbatas dengan tanah Andigraha Hariandja 150 meter;

3. Menyatakan segala bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala bukti yang diajukan Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan perbuatan menguasai tanah milik Para Penggugat dan jika perlu dibantu dengan pihak yang berwajib;
7. Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa hak untuk keluar dari meninggalkan lahan milik Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 14 (a) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebagaimana termuat dalam posita 14 (b) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp2.148.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah);
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau *verzet*;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini.
13. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Perkutut

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



Garuda Sakti, Kilometer 16, RT 20 RW 08, Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, hal mana menurut Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tanah objek sengketa seluas $\pm$ 7,5 hektar adalah bagian dari lahan milik Tergugat berdasarkan ijin secara resmi dari Gubernur Riau sesuai Surat Gubernur Riau Nomor 525.26/PPD/2942 tanggal 30 September 1985 tentang permohonan areal untuk perkebunan kepala sawit (seluas 1.500 Ha) *juncto* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 837/Kpts-II/1993 tanggal 23 Desember 1993 tentang pelepasan sebagian kelompok Hutan S. Siak Hulu - S. Kandis yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 1.500 Hektar untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama Primkopad Korem 031/Kampar. Objek sengketa dalam penguasaan Primair Koperasi Kartika Wira Bima Korem 031/WB yang awalnya digunakan perkebunan kelapa sawit sekaligus digunakan untuk tempat latihan Prajurit TNI AD yang berdinasi di wilayah Korem 031/WB;
- Bahwa terbukti pula, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) lahan yang dijadikan dasar kepemilikan lahan oleh Para Penggugat ternyata tidak sah karena tidak diregistrasi dalam Buku Nomor Register Tanah Kecamatan Tapung. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut diragukan keabsahannya karena Kantor Camat Tapung sebagai institusi yang mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut sebagaimana bukti yang diajukan Para Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PARSAORAN HARIANDJA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PARSAORAN HARIANDJA, 2. DONNA HUTAPEA, 3. EVA LUCYANA HARIANJA, 4. SANTO MORLANDO, 5. SARYO FERNANDO, 6. ANDY GRAHA HARIANDJA, 7. ESTERIKA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3419 K/Pdt/2024